



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2647-2025/CC1

## RESOLUCIÓN FINAL N° 1066-2026/CC1

**DENUNCIANTE :** PAUL ARNALDO CCUNO CARLOS (SEÑOR CCUNO)  
**DENUNCIADO :** BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A.- INTERBANK<sup>1</sup>  
(BANCO)  
**MATERIAS :** PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
DEBER DE IDONEIDAD  
COSTAS Y COSTOS  
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
**ACTIVIDAD :** SISTEMA FINANCIERO BANCARIO  
**SANCIONES :** **BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. – INTERBANK:**  
**AMONESTACIÓN**

**BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. - INTERBANK:**  
**ONCE CON SESENTA (11.60) UNIDADES IMPOSITIVAS**  
**TRIBUTARIAS**

Lima, 10 de abril de 2026

### ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 16 de octubre de 2025, subsanado con escrito del 24 de noviembre de 2025, el señor Paul Arnaldo Ccuno Carlos (en adelante, señor Ccuno) denunció al Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank (en adelante, Banco), por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código)<sup>2</sup>, señalando lo siguiente:
  - (i) El 9 de mayo de 2025, debido a la exposición de datos que sufrió el Banco el 30 de octubre del 2024, ingresó la solicitud 9535277, para conocer si su persona fue afectada por los hechos antes mencionados.
  - (ii) Sin embargo, recién el 9 de agosto del 2025, mediante correo electrónico, recibió la carta con fecha del 3 de junio de 2025, por la que el proveedor denunciado brindó respuesta a su solicitud indicando: *“hemos verificado que algunos de tus datos personales como nombre, estado civil, documento de identidad y número de cuenta, se encontraron en la base expuesta”* (Sic), excediendo el plazo de respuesta.
  - (iii) El 21 de marzo de 2025, se contrató el préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123, por el importe de S/ 18 100,00, siendo desembolsado a su cuenta de ahorros 898\*\*\*\*\*5418, pese a que: (a) no corresponde a su patrón de consumo y (b) no fue alertado o puesto en su conocimiento

<sup>1</sup> RUC N° 20100053455.

<sup>2</sup> Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre del 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308.



2. El señor Ccuno solicitó como medida correctiva que el Banco cumpla con la exoneración de la deuda del préstamo no reconocida por S/ 18 100,00. Además, requirió el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.
3. Por Resolución N° 2 del 28 de noviembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia presentada por el señor Ccuno contra el Banco, conforme a lo siguiente:

“(…)

**PRIMERO:** admitir a trámite la denuncia del 16 de octubre de 2025, subsanada con el escrito del 24 de noviembre de 2025, interpuesta por el señor Paul Arnaldo Ccuno Carlos contra Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, el proveedor denunciado habría atribuido al denunciante, de manera indebida, la contratación del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123, por el importe de S/ 18 100,00 en marzo de 2025, pese a que no fue alertado o puesto en su conocimiento.*
  - (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, el proveedor denunciado habría expuesto indebidamente los datos personales del denunciante como consecuencia del incidente que sufrió su base de información en fecha 30 de octubre del 2024.*
  - (iii) *Presunta infracción del numeral 88.1 del artículo 88° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría atendido oportunamente la solicitud 9535277, presentada por el denunciante el 9 de mayo de 2025.”*
4. El 10 de marzo de 2026, el Banco presentó sus descargos, señalando lo siguiente:
    - (i) El préstamo materia de denuncia fue contratado por el canal de televentas el 21 de marzo de 2025. Además, en la medida que se cumplieron con todos los requisitos de seguridad, dicho producto se desembolsó en la cuenta de ahorros de titularidad del señor Ccuno.
    - (ii) El señor Ccuno recibió el importe de S/ 18 099,10 en su cuenta de ahorros; por lo que, resulta absolutamente inadmisibles cuestionar la realización de un préstamo y, al mismo tiempo, disponer de manera regular de los recursos que este genera.
    - (iii) Respecto a las imputaciones (ii) y (iii) formuló su allanamiento.
  5. El 16 de marzo de 2026, el Banco presentó un escrito complementario, a través del cual presentó un audio denominado “EXP 2647-2025.MP3”; y, añadió que, a través de una comunicación telefónica, se le informó al denunciante de manera clara y completa sobre todas las condiciones del producto, las cuales fueron expresamente aceptadas. Asimismo, no era posible emitir alertas y/o notificaciones de un producto que estaba siendo contratado por el mismo titular, pues los dispositivos se activaban cuando hay señales de fraude efectuado por terceros, lo cual no sucedió en el presente caso.



6. El 30 de marzo de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0447-2026/CC1-ST, a través del cual recomendó lo siguiente:
- (i) Se recomienda declarar improcedente la denuncia interpuesta por el señor Ccuno contra el Banco, por el hecho referido a que la entidad bancaria habría expuesto indebidamente los datos personales del denunciante como consecuencia del incidente que sufrió su base de información en fecha 30 de octubre del 2024, toda vez que el Indecopi no es competente para conocer el hecho denunciado en este extremo, en la medida que no versa sobre una afectación de las normas de protección al consumidor.
  - (ii) Se recomienda sancionar al Banco con una (1) amonestación, por infracción al literal b) del numeral 1.1 del artículo 1° y el numeral 2.2 del artículo 2° del Código, en consideración al allanamiento formulado por la entidad bancaria, respecto al extremo referido a que no atendió oportunamente la solicitud 9535277, presentada por el denunciante el 9 de mayo de 2025.
  - (iii) Se recomienda sancionar al Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank con una multa de once con sesenta (11.60) Unidades Impositivas Tributarias, por infracción al literal al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa al Consumidor, toda vez que ha quedado acreditado que el proveedor denunciado atribuyó indebidamente al denunciante la contratación del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123, por el importe de S/ 18 100,00 en marzo de 2025, pese a que no fue alertado o puesto en su conocimiento.
7. Mediante Resolución N° 5 del 30 de marzo de 2026, se corrió traslado del Informe Final de Instrucción N° 0447-2026/CC1-ST y se otorgó a las partes un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus observaciones; sin embargo, no presentaron ningún escrito.
8. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, la Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

## ANÁLISIS

### Cuestiones previas:

- (i) **Sobre el audio presentado como medio probatorio y la protección de datos personales**
9. En el presente caso, a efectos de acreditar sus alegaciones, el Banco presentó un (1) audio de la conversación mantenida con una colaboradora de este y quien presuntamente sería el señor Ccuno<sup>3</sup>, con el fin que se verifique que el consumidor contrató el préstamo materia de cuestionamiento de manera correcta, razón por la cual esta Comisión advierte que resulta necesario analizar si este involucra una afectación al derecho de protección de datos personales.

<sup>3</sup> El referido audio fue puesto en conocimiento del denunciante a través de la Resolución N° 4 del 16 de marzo de 2026.



- *De los derechos fundamentales a la protección de datos personales y la prueba como componente del derecho al debido proceso administrativo*
- 10. Los derechos fundamentales son aquellos reconocidos en la Constitución Política del Perú, en los tratados celebrados por el Perú sobre derechos humanos y, además, los denominados derechos implícitos<sup>4</sup> que se desprenden de los principios constitucionales señalados en el artículo 3° del referido cuerpo normativo<sup>5</sup>.
- 11. Resulta de rigor, brindar un concepto de derechos fundamentales como "*todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica*"<sup>6</sup>.
- 12. Del concepto glosado se extrae que una de las notas características de todo derecho fundamental es el de ser un *derecho subjetivo*. Esto es, el titular del derecho tiene la facultad de exigir su respeto y observancia, pudiendo acudir para ello al órgano jurisdiccional o administrativo competente para en su caso reclamar, a través de los recursos que establece el respectivo orden jurídico, su protección y la reparación del menoscabo sufrido.
- 13. Asimismo, conviene precisar que los *límites* a los derechos fundamentales no solo pueden provenir de disposiciones restrictivas que el legislador pudiera crear, sino, también a través de otras medidas legislativas que no limiten directamente derechos fundamentales, regulando otras materias que establezcan condiciones inadecuadas para la realización efectiva de los derechos fundamentales o lo que es lo mismo, que tales normas se traduzcan en un impedimento para que las personas puedan ejercer los derechos que el orden constitucional les reconoce<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Al respecto, el Tribunal Constitucional consideró lo siguiente:  
"... la enumeración de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos fundamentales sean a su vez derechos constitucionales, en tanto es la propia Constitución la que incorpora en el orden constitucional no solo a los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a todos aquellos que, de manera implícita, se deriven de los mismos principios y valores que sirvieron de base histórica y dogmática para reconocimiento de los derechos fundamentales." (STC. Exp. 1417-2005-PA/TC, f. 25)

<sup>5</sup> "Lo que sí corresponde en este apartado es explicar cuáles son los derechos fundamentales (y, en otro capítulo, nos referiremos a cómo se interpretan). De inicio, debemos señalar que la jurisprudencia y doctrina constitucionales equiparan las nociones de derechos fundamentales y derechos constitucionales, por lo que en adelante las vamos a considerar como nociones equivalentes. Partiendo de esta identidad, podemos afirmar preliminarmente que derechos fundamentales o constitucionales son los reconocidos a lo largo de la Constitución (y no solo en el Capítulo I en el Título I), en los tratados sobre derechos humanos, además de aquellos "derechos implícitos" que se desprenden de los principios constitucionales señalados en el artículo 3 (dignidad del hombre, soberanía del pueblo, Estado democrático de Derecho y forma republicana de gobierno).

Guía teórico-práctica para utilizar los criterios interpretativos del Tribunal Constitucional, *Objeto de la interpretación constitucional: ¿Qué contiene la Constitución?* Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2011, pág. 66.

<sup>6</sup> FERRAJOLI, Luigi, *Derechos y Garantías*. Ed. Trotta S.A., Madrid, 1997, p. 37.

<sup>7</sup> Por ejemplo, puede darse el caso de que una norma no esté dirigida a limitar de manera específica el contenido esencial del derecho fundamental al trabajo; sin embargo, tal precepto al constreñir significativamente las fuentes de trabajo determinando con ello la desocupación masiva, lesiona el referido derecho.



14. Finalmente, los derechos fundamentales no solo garantizan los derechos subjetivos de las personas, también los *principios objetivos básicos del orden constitucional* que influyen de manera decisiva sobre el ordenamiento jurídico en su conjunto, legitimando y limitando el poder estatal, creando así un marco de convivencia humana propicio para el desarrollo libre de la personalidad<sup>8</sup>. De ese modo, los derechos fundamentales como principios objetivos (preceptos negativos de competencia), limitan las atribuciones de los poderes del Estado.
- *El derecho a la protección de los datos personales*
15. El artículo 2° de la Constitución Política del Perú determina que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar<sup>9</sup>. En efecto, a nivel constitucional, se ha previsto el derecho que toda persona tiene a que los servicios informáticos o computarizados no puedan suministrar y/o, posteriormente, utilizar la información obtenida por su titular, sin contar con su autorización de manera previa.
16. El derecho a la protección de datos personales radica en que a través de la informática las personas pueden resultar afectadas, en la medida que resulta fácil la recopilación y/o obtención de la información que se va dejando en el transcurso de su existencia, conllevando a generar un perfil de comportamiento que termine siendo una restricción a la libertad de la persona.
17. La Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales<sup>10</sup> (en adelante, LPDP), norma de desarrollo constitucional, y el Reglamento de la Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, Reglamento de la LPDP)<sup>11</sup> tienen como objeto garantizar el derecho a la protección de los datos personales previsto en el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, a través de un adecuado tratamiento, tanto por las entidades públicas como instituciones privadas, y respetando los demás derechos fundamentales que se encuentran reconocidos.

<sup>8</sup> DIEZ - PICAZO, Luis María, *Aproximación a la idea de los derechos fundamentales*. Revista Peruana de Derecho Constitucional, número 2, 2000, Lima, pp. 221 y ss.

<sup>9</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 1993

**Artículo 2.-** Toda persona tiene derecho a:

(...)

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

(...)

<sup>10</sup> **LEY N° 29733, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**, publicada el 3 de julio de 2011.

**Artículo 1.- Objeto de la Ley**

La presente Ley tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los derechos fundamentales que en ella se reconoce.

<sup>11</sup> **REGLAMENTO DE LA LEY N° 29733, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**, publicado el 22 de marzo de 2013.

**Artículo 1.- Objeto.**

El presente reglamento tiene por objeto desarrollar la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en adelante la Ley, a fin de garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales, regulando un adecuado tratamiento, tanto por las entidades públicas, como las instituciones pertenecientes al sector privado. Sus disposiciones constituyen normas de orden público y de cumplimiento obligatorio.



18. En atención a ello, entendemos que el *dato personal* es aquella información, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales que las identifica o las hace identificables a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados<sup>12</sup>.
19. En esa línea, la LPDP considera el *tratamiento* de datos personales a cualquier operación o procedimiento técnico que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, en general, cualquier forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales<sup>13</sup>. Así, el numeral 1 del artículo 13° de la LPDP señala que el *tratamiento* de datos personales —y su utilización por terceros— debe realizarse con pleno respeto de los derechos fundamentales de sus titulares.
20. En consecuencia, se advierte que, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 5 de la LPDP y el Reglamento de la LPDP, para el *tratamiento* de datos personales es necesario el consentimiento del titular, el cual debe ser informado, expreso e inequívoco y, adicionalmente, en caso de ser un dato sensible, además debe constar por escrito<sup>14</sup>.
- *El derecho a la prueba como componente del derecho al debido proceso administrativo y a la tutela jurisdiccional efectiva, y el derecho a la defensa de los consumidores*
21. El numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, determina que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional<sup>15</sup>.

<sup>12</sup> **REGLAMENTO DE LA LEY N° 29733, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**, publicado el 22 de marzo de 2013.

**Artículo 2.- Definiciones**

(...)

4. Datos personales: Es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo concerniente a las personas naturales que las identifica o las hace identificables a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados.

<sup>13</sup> **LEY N° 29733, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**, publicada el 3 de julio de 2011.

**Artículo 2.- Definiciones**

(...)

17. **Tratamiento de datos personales:** Cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permite la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transferencia o por difusión o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de los datos personales.

<sup>14</sup> **LEY N° 29733, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**, publicada el 3 de julio de 2011.

**Artículo 13.- Alcances sobre el tratamiento de datos personales**

(...)

13.1 El tratamiento de datos personales debe realizarse con pleno respeto de los derechos fundamentales de sus titulares y de los derechos que esta Ley les confiere. Igual regla rige para su utilización por terceros.

(...)

13.5 Los datos personales solo pueden ser objeto de tratamiento con consentimiento de su titular, salvo ley autoritativa al respecto. El consentimiento debe ser previo, informado, expreso e inequívoco.

13.6 En el caso de datos sensibles, el consentimiento, para efectos de su tratamiento además debe efectuarse por escrito. Aun cuando no mediara el consentimiento del titular, el tratamiento de datos sensibles puede efectuarse cuando la ley lo autorice, siempre que ello atienda a motivos importantes de interés públicos.

(...)

<sup>15</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 1993

**Artículo 139.- Principios de la administración de justicia**

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

(...)



22. A partir de dicha disposición constitucional, el Tribunal Constitucional ha señalado que el *derecho al debido proceso* también es aplicable en sede administrativa e incluso entre particulares, lo cual supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados<sup>16</sup>.
23. Así, el *debido proceso administrativo* supone, en toda circunstancia, el respeto —por parte de la administración pública— de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139° de la Constitución Política del Perú (por ejemplo, juez natural, imparcial e independiente, derecho de defensa, derecho a la prueba, etc.).
24. El fundamento principal por el que se habla de un debido procedimiento administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente vinculados a la Constitución, de modo que, si ésta resuelve sobre asuntos de interés de los administrados, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional<sup>17</sup>.
25. El debido proceso administrativo incluye un número de derechos fundamentales — como, por ejemplo, el derecho de poder probar las afirmaciones manifestadas en un procedimiento que, si bien no han sido reconocidos de manera literal en la Constitución, ello no significa que puedan ser pasibles de desconocimiento o limitación. Asimismo, cuando se hace mención a la tutela jurisdiccional efectiva significa la protección jurídica que el Estado le brinda a un sujeto, sin importar si participa o no en un proceso<sup>18</sup>.
26. En efecto, una de las garantías que asiste a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear convicción en la autoridad de

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.  
(...)

<sup>16</sup> Ver STC N° 03891-2011-PA/TC, f.j. 12.

<sup>17</sup> Ver STC N° 03891-2011-PA/TC, f.j. 14.

<sup>18</sup> “En mi opinión se trata de dos categorías distintas, aunque entre ellas existe una relación de inclusión (una está comprendida dentro de la otra). Cuando se hace referencia al derecho de un debido proceso, se afirma la existencia de un derecho continente al interior del cual existen cierto número de derechos fundamentales que aseguran el reconocimiento y plenitud de un sujeto de derecho dentro de un procedimiento o un proceso. Así, serán expresiones del derecho continente (debido proceso) el de ser juzgado por un juez competente, de ser emplazado válidamente, de poder contradecir en un plazo razonable, de ser procesado en base a un procedimiento previamente establecido legalmente, de poder probar sus afirmaciones o de impugnar las decisiones que no lo conformen, entre otras.  
(...)

Sin embargo, cuando empleamos el concepto tutela jurisdiccional hacemos referencia a una situación jurídica de protección que el Estado asegura a todo sujeto de derecho con prescindencia de si participa o no en un proceso. Así, la existencia de un estatuto judicial que asegure el juez en su estatus mínimo e inmodificable de derechos (a su independencia, a su inamovilidad, a poder asociarse, a un ingreso digno, a desempeñarse atendiendo a su especialidad) no necesita estar ligado directamente al derecho a un debido proceso, pero, sin duda, lo va a afectar, en tanto supone el aseguramiento de un conjunto de condiciones extraprocesales que redundarán la eficacia de la impartición de justicia.

La Constitución Comentada, Análisis Artículo por Artículo. *Debido proceso y tutela jurisdiccional*. Gaceta Jurídica S.A. Lima, 2005, Tomo II, pág. 497.



que sus argumentos son los correctos<sup>19</sup>. En ese entendido, la prueba sirve como medio que permite al administrado sustentar sus afirmaciones o defenderse de las imputaciones atribuidas en su contra; por tanto, los medios probatorios deben ser debidamente admitidos y valorados al momento de resolver cada caso en concreto.

27. En esa misma línea, el artículo 188° del Código Procesal Civil (en adelante, CPC)<sup>20</sup> determina que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes. Asimismo, el TUO de la LPAG posibilita a las partes de aportar las pruebas necesarias —que pueden estar contenidas en documentos, informes, entre otros— en tanto, quien afirma un hecho debe sustentarlo<sup>21</sup>.
28. Ahora bien, los medios de prueba presentados por las partes en el procedimiento pueden generar situaciones de conflicto por contraposición de derechos. En concreto, la existencia de un medio de prueba que contenga información personal de un tercero que no se encuentra no involucrado en el procedimiento y que, además, no se tenga certeza de su consentimiento al momento de la recopilación, podría generar la afectación al derecho de protección de datos personales.
29. En ese contexto, mediante Oficio N° 0064-2017/CC1-INDECOPI, la Secretaría Técnica consultó a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia (en adelante, Dirección), si el empleo de grabaciones de audio y video presentadas como medios de prueba en los procedimientos administrativos implicaría una vulneración del derecho de protección de datos personales, en tanto las personas grabadas no han manifestado su consentimiento para ello.
30. En respuesta, por el Oficio N° 58-2017-JUS/DGTAIPD del 17 de agosto de 2017, la Dirección señaló lo siguiente:

“(…)

**2. Para determinar si, dentro de los procedimientos administrativos sancionadores llevados a cabo por el Indecopi en su función de protección de los derechos de los consumidores, el empleo de las grabaciones de audio o video de personas que no han otorgado su consentimiento para ser grabadas implica la vulneración del derecho a la protección**

<sup>19</sup> STC. Exp. 06712-2005-HC/TC, f. 14.

“En este esquema, una de las garantías que asiste a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear la convicción en el juzgado de que sus argumentos son los correctos. De esta manera, si no se autoriza la presentación oportuna de pruebas a los justiciables, ¿se podrá considerar amparada la tutela procesal efectiva? Todo hace indicar que ello sería imposible. Sólo como los medios probatorios necesarios, el juzgador podrá sentenciar adecuadamente. Por ello, la ligazón entre prueba y tutela procesal efectiva es ineluctable: la primera constituye un derecho- regla de la segunda; una verdadera garantía en su ejercicio.

<sup>20</sup> **CODIGO PROCESAL CIVIL**  
**Artículo 188**

Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.

<sup>21</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019.**  
**Artículo 173.- Carga de la prueba**

(…)

171.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.





**de datos personales, deberá analizarse cada caso en concreto, sin que ello significa una violación “per se” de dicho derecho fundamental.**

3. Para el análisis del caso concreto **deberá tenerse en cuenta los derechos fundamentales en conflicto, de ser el caso.** De modo tal que, por un lado, deberá analizarse si la grabación contiene información sobre datos sensibles de la persona que no dio su consentimiento o si afecta su intimidad personal, así como la tutela procesal efectiva y si dicha grabación únicamente está destinada a la mejor conducción del procedimiento administrativo (entendida para estos efectos como las competencias del Indecopi) y al adecuado ejercicio de las competencias de la institución. Asimismo, el tratamiento que realice la entidad debe siempre proteger y cautelar los principios del derecho a la protección de datos personales, los principios del procedimiento administrativo y el derecho al debido procedimiento. (...)

(Énfasis y subrayado agregado)

31. Como se aprecia, ante la consulta realizada por la Secretaría Técnica, la Dirección señaló que en caso los administrados presenten grabaciones de audio o videos de personas que no han otorgado su consentimiento es necesario analizar cada caso, a efectos de determinar si los referidos medios de prueba presentados constituyen una vulneración a la protección de datos personales.
32. De acuerdo con lo anterior, para cada caso en concreto, deberá analizarse que información contiene ese audio y/o video a efectos de determinar si contiene datos sensibles o que afecten la intimidad de la persona o, por el contrario, si solamente está destinado a mejorar la conducción del procedimiento.
33. En consecuencia, acogiendo la recomendación de la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0447-2026/CC1-ST, se puede concluir que en el caso de presentarse medios de prueba que puedan ser grabaciones de audio o videos y que contengan datos personales, para verificar la procedencia de su utilización se deberá analizar cada caso en concreto —en tanto existe una colisión de derechos entre el de protección de datos personales y el derecho al debido proceso administrativo y tutela jurisdiccional— para con ello determinar si es posible o no el uso del medio probatorio presentado.
- ***De la aplicación del examen de proporcionalidad como método para la solución de conflictos entre derechos fundamentales***
34. En una potencial colisión entre dos (2) derechos fundamentales, una forma de resolución de conflictos es a través del test o examen de proporcionalidad, el cual consiste en sopesar un derecho sobre el otro y, con ello determinar, cuál será el que prevalecerá, tomando en consideración su importancia o las razones que sustentaron su elección<sup>22</sup>. Este método ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional para la solución de colisiones en la aplicación de derechos fundamentales y principios o razones contradictorias entre sí.
35. El examen o test de proporcionalidad asegura que la intensidad de la restricción o el medio para su aplicación sea el indispensable para hacer efectivo de manera que el

<sup>22</sup> ALEXY, Robert. *Teoría de los derechos fundamentales*. Traducción de E. Garzón, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 90.



límite cumpla su función (negar protección constitucional a determinada conducta que se pretende encuadrada en el objeto de derecho) sin que ese límite constituya un remedo de sanción por la creencia errónea de que estaba ejerciendo un derecho fundamental, ni una forma de disponer de la existencia del derecho mismo<sup>23</sup>.

36. El examen o test de proporcionalidad está compuesto por tres (3) sub-exámenes: (i) idoneidad, (ii) necesidad y (iii) proporcionalidad en sentido escrito. Así, para que una medida que busque restringir un derecho fundamental pueda superar el filtro de constitucionalidad, resulta obligatorio cumplir cada uno de los sub-exámenes mencionados<sup>24</sup>.
37. El sub-examen de *idoneidad* consiste en el análisis de medio-fin, esto es, si la medida restrictiva es susceptible (pertinencia y adecuación) de alcanzar el objetivo perseguido (finalidad que se busca tutelar)<sup>25</sup>. En esta etapa debemos responder si ¿la medida tiene un fin constitucionalmente legítimo? ¿Existe una relación de causalidad medio-fin entre la medida y el fin constitucional que se espera lograr?
38. En el sub-examen de *necesidad* se analizará si la intervención de la medida limitativa a imponerse sería estrictamente necesaria para lograr el fin propuesto o si existe la posibilidad de llegar al objetivo con la utilización de otros medios alternativos de manera concreta. En este filtro debemos respondernos si ¿existe algún medio menos gravoso que sea igualmente idóneo para lograr el fin constitucionalmente legítimo?<sup>26</sup>.
39. El tercer filtro corresponde al sub-examen de *proporcionalidad en sentido estricto*, en el cual se debe sopesar los principios constitucionales en conflicto, haciendo prevalecer el de mayor importancia. En efecto, la pregunta a responderse sería: ¿la satisfacción del fin es mayor o igual a la afectación del principio contrapuesto?<sup>27</sup>.
40. En tal sentido, de los argumentos señalados se puede concluir lo siguiente:
  - (i) La protección de datos personales y la prueba como componente al derecho al debido proceso son derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú.
  - (ii) Cuando exista una colisión entre derechos fundamentales debe realizarse el examen o test de proporcionalidad para con ello determinar cuál será el derecho que se impondrá al otro, en el caso concreto.

<sup>23</sup> El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional, *La resolución de conflictos entre derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad*. Miguel Carbonell Editor, Quito, 2008, pág. 41.

<sup>24</sup> BERNAL PULIDO, Carlos. *El Derecho de los derechos, La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales*. Universidad Externado de Colombia, Lima, 2005, p. 96.

<sup>25</sup> STC. Exp. 579-2008-PA/TC, f. 25.

<sup>26</sup> En este segundo paso, se entiende que el examen es uno comparativo de medios a medios. De este modo, uno se debe cerciorar que el medio elegido debe ser necesario pues no existe otro que, logrando el fin en igual medida, no afecte el principio o bien jurídico constitucional contrapuesto.

<sup>27</sup> Robert Alexy explica que se debe tener siempre presente la siguiente premisa: “mientras más alto sea el grado de incumplimiento o perjuicio de un principio, tanto tiene que ser la importancia de la realización del otro” ALEXY, Robert. *Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad*. En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 11, enero-junio 2009, pp. 8.



- (iii) La medida restrictiva para que pueda aplicarse en el caso concreto, debe superar el test o examen de proporcionalidad, el cual está compuesto de tres (3) sub-exámenes: idoneidad, adecuación y proporcionalidad en sentido estricto.

#### Aplicación al caso concreto

41. En el presente caso, el señor Ccuno denunció al Banco, entre otros hechos, por haberle atribuido indebidamente la contratación de un préstamo.
42. Así, el Banco presentó 1 audio que contiene la conversación sostenida con una presunta representante del Banco y el denunciante. Por tanto, dicho audio sería el único medio que permitiría acreditar la existencia de la referida infracción.
43. De la verificación de dicho medio probatorio, se advierte que los datos personales que estarían involucrados son aquellos que pertenecerían al denunciante.
44. En tal sentido, en el presente caso, se evidencia la existencia de un conflicto entre el derecho a la protección de datos personales de la colaboradora del Banco y quien presuntamente sería el señor Ccuno y el derecho al debido proceso del mismo denunciante. Ante ello, a fin de evaluar la pertinencia en la utilización de los medios probatorios presentados, se procederá a realizar el examen o test de proporcionalidad.

#### - *Sub-examen de idoneidad*

45. Al respecto, en un procedimiento administrativo por presuntas infracciones al Código, los consumidores deben presentar los medios probatorios idóneos que permitan la acreditación del defecto producido en el bien o servicio cuestionado, esto es, deben adjuntar todas las pruebas pertinentes que sustenten sus afirmaciones, con el fin de obtener una resolución favorable ante la autoridad administrativa.
46. De lo anterior, los medios probatorios presentados por el Banco contienen 1 conversación vía llamada telefónica, las cuales buscan acreditar que el señor Ccuno habría contratado el préstamo materia de cuestionamiento de manera debida.
47. En tal sentido, este Colegiado advierte que la utilización de los medios probatorios presentados por el Banco persigue el ejercicio de su derecho a la prueba, por lo que se encuentra superado el sub-examen de idoneidad.

#### - *Sub-examen de necesidad*

48. En el presente caso, la conducta infractora materia de análisis se encuentra referida a que habrían atribuido indebidamente un préstamo al denunciante, por lo que corresponde determinar si dichas afirmaciones se ven reflejadas en la información proporcionada por el Banco.
49. Ahora bien, de la documentación que obra en el expediente, esta Comisión advierte que las conversaciones, vía llamada telefónica, resultan ser los únicos medios probatorios que permitirían acreditar la conducta mencionada en el párrafo anterior. En ese sentido, se encuentra superado el sub-examen de necesidad.



- *Sub-examen de proporcionalidad en sentido estricto*
50. En este punto, corresponde sopesar los principios que colisionan en el presente caso, los cuales son el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la prueba como componente del derecho al debido proceso administrativo.
51. Ahora bien, de la evaluación de las conversaciones vía llamada telefónica, se advierte que existe la exposición de información de los datos personales del denunciante que, si bien podría permitir su identificación, para llegar a ello tendría que utilizarse diferentes medios de procesamiento.
52. Asimismo, en el referido medio probatorio, no se evidencia que se hayan revelado datos sensibles que requieran de un consentimiento expreso y por escrito, de acuerdo con lo señalado por la Ley de Protección de Datos Personales, que la hagan identificable ante los demás y que genere que su utilización la ponga en un estado de indefensión.
53. Frente a ello, tenemos que el medio probatorio presentado por el Banco serviría para acreditar el hecho infractor imputado.
54. De lo anterior, se puede concluir lo siguiente:
- (i) Los medios probatorios presentados por el Banco, que contienen la conversación sostenida con el representante del proveedor denunciado, no exponen datos sensibles que afecten la intimidad del personal de alguno de sus intervinientes.
  - (ii) Los medios probatorios materia de análisis son importantes para el procedimiento, en tanto constituyen los únicos medios existentes y presentados por el Banco, que permitiría acreditar una de las infracciones denunciadas.
  - (iii) La utilización de los medios probatorios, referido a las conversaciones sostenidas con la representante del Banco, permiten mejorar la conducción del procedimiento, en tanto contribuiría a la acreditación de los defectos alegados.
55. En la medida que los audios presentados como medios probatorios permiten una mejor conducción del procedimiento y no contiene una información sensible o que genere una afectación a la intimidad del denunciante, es posible su utilización en el presente caso.
56. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado considera que, para acreditar la existencia o no de infracciones al Código, es pertinente la utilización del audio que contiene la conversación entre quien presuntamente sería el señor Ccuno y el representante del Banco.
- (ii) Sobre la tipificación de la imputación (iii)**
57. El artículo 156° del TUO de la LPAG establece que corresponde a la autoridad administrativa encauzar de oficio el procedimiento. Asimismo, el numeral 3 del artículo 254° de la mencionada norma señala que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente que la resolución que da inicio al trámite del procedimiento



sancionador contenga la calificación de las presuntas infracciones de los hechos imputados a título de cargo<sup>28</sup>.

58. Mediante Resolución N° 2 del 28 de noviembre de 2026, la Secretaría Técnica, imputó como presunto hecho infractor, entre otros, lo detallado en el numeral (iii) del párrafo 3 de la presente resolución.
59. Sobre el particular, es posible apreciar que la presunta conducta infractora se encuentra referida a una atención de un requerimiento de información, por lo que el tipo específico que resulta aplicable el literal b) del numeral 1.1 del artículo 1° y el numeral 2.2 del artículo 2° del Código, y no el numeral 1 del artículo 88° del Código.
60. Finalmente, corresponde indicar que dicha precisión en la tipificación no implica una afectación al debido procedimiento, en la medida que, se trasladó la totalidad de los medios de prueba que fueron presentados por el denunciante al proveedor denunciado, así también este ha ejercido su derecho a defensa.

### (iii) Sobre el orden de análisis de las imputaciones

61. A fin de realizar un análisis ordenado de las imputaciones, este Colegiado las procederá a evaluar bajo el orden siguiente:
  - (i) Presunta infracción de los artículos 18° y 19° del Código, en tanto, el proveedor denunciado habría expuesto indebidamente los datos personales del denunciante como consecuencia del incidente que sufrió su base de información en fecha 30 de octubre del 2024.
  - (ii) Presunta infracción al literal b) del numeral 1.1 del artículo 1° y el numeral 2.2 del artículo 2° del Código, en tanto el proveedor denunciado no habría atendido oportunamente la solicitud 9535277, presentada por el denunciante el 9 de mayo de 2025.
  - (iii) Presunta infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° del Código, en tanto, el proveedor denunciado habría atribuido al denunciante, de manera indebida, la contratación del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123, por el importe de S/ 18 100,00 en marzo de 2025, pese a que no fue alertado o puesto en su conocimiento.

### ***Sobre la competencia del Indecopi en materia de protección al consumidor sobre denuncias relacionadas a la protección de datos personales***

<sup>28</sup>

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, PUBLICADO EL 25 DE ENERO DE 2019

#### **Artículo 254. - Caracteres del procedimiento sancionador**

254.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

(...)

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

(...).



62. El artículo 65 de la Constitución Política del Perú establece que, en el marco de una economía social de mercado, es deber del Estado defender el interés de los consumidores y usuarios, debiendo garantizar el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, así como su salud y seguridad<sup>29</sup>.
63. Los artículos 72 y 248 del TUO de la LPAG<sup>30</sup>, establecen que la competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y la Ley, por lo que sólo por norma con rango legal, cabe atribuirles la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado.
64. En cumplimiento de dicho mandato, el Código es la norma con rango legal que no sólo establece las normas de protección de los consumidores, sino que también define la competencia del Indecopi como órgano del Estado a cargo de la protección de sus derechos. En atención a ello, el artículo 105 de dicho cuerpo normativo<sup>31</sup> dispone que el Indecopi es la autoridad competente para conocer las infracciones en materia de protección al consumidor, la cual sólo puede ser negada cuando haya sido asignada a otro organismo por una norma expresa con rango de ley.
65. Lo antes dicho cobra todo sentido en la medida que, en función a la especialidad de la materia o de los mecanismos de control y fiscalización, el sistema jurídico puede optar por otorgar a otro organismo de la Administración Pública la competencia para resolver un conflicto de intereses que pueda suscitarse dentro de una relación que califique como de consumo.

<sup>29</sup> **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

**Artículo 65.- Defensa del consumidor**

El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

<sup>30</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019**

**Artículo 72.- Fuente de competencia administrativa**

72.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan.

71.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia.

**Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa**

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

**1. Legalidad.-** Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.

<sup>31</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo 1308.**

**Artículo 105.- Autoridad Competente.** El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 103.3, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.  
(...)



66. Cabe indicar que la protección de los derechos de los consumidores no constituye un mandato originario del Código, sino de la Constitución Política del Perú. En vista de ello, a fin de garantizar una efectiva protección de los derechos constitucionales del consumidor, deberá hacerse un análisis en conjunto de las normas que regulan un sector en particular, de acuerdo con el tipo de servicio prestado.
67. En ese sentido, la competencia del Indecopi se verá restringida a favor de la autoridad sectorial, solo en caso se asigne a esta última supuestos, específicos y expresos. Asimismo, el mecanismo de protección brindado por el organismo público sectorial deberá cumplir la misma función, y garantizar una efectiva tutela de los derechos de los consumidores.
68. En materia de protección de datos personales, la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales (en adelante, Ley de Datos Personales), establece las normas que tienen por finalidad garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales<sup>32</sup>; en tal sentido, contiene disposiciones que regulan su adecuado tratamiento.
69. El artículo 2° de la Ley de Datos Personales<sup>33</sup> define como datos personales a toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados. Por su parte, el artículo 3° de dicha Ley<sup>34</sup> establece que su objeto de aplicación son los datos personales contenidos (o destinados a ser contenidos) en bancos de datos personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional, siendo objeto de especial protección, los datos sensibles<sup>35</sup>.
70. En ese orden de ideas, la definición de datos personales puede abarcar un amplio rango de características que ostenta una persona, tales como el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección del domicilio, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono, el número de DNI, el número de la placa del vehículo, la huella digital, el

<sup>32</sup> **LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

**Artículo 1°.- Objeto de la Ley.** La presente Ley tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen.

<sup>33</sup> **LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

**Artículo 2°.- Definiciones.** Para todos los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
(...)

**4. Datos personales.** Toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable a través de medios que pueden ser razonablemente utilizados.

<sup>34</sup> **LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

**Artículo 3°.- Ámbito de aplicación.** La presente

Ley es de aplicación a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales de administración pública y de administración privada, cuyo tratamiento se realiza en el territorio nacional. Son objeto de especial protección los datos sensibles.

Las disposiciones de esta Ley no son de aplicación a los siguientes datos personales:

1. A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos personales creados por personas naturales para fines exclusivamente relacionados con su vida privada o familiar.
2. A los contenidos o destinados a ser contenidos en bancos de datos de administración pública, solo en tanto su tratamiento resulte necesario para el estricto cumplimiento de las competencias asignadas por ley a las respectivas entidades públicas, para la defensa nacional, seguridad pública, y para el desarrollo de actividades en materia penal para la investigación y represión del delito.

<sup>35</sup> Un Banco de Datos Personales es el conjunto organizado de datos personales, automatizado o no, independientemente del soporte, sea este físico, magnético, digital, óptico u otros que se creen, cualquiera fuere la forma o modalidad de su creación, formación almacenamiento, organización y acceso (artículo 2° .1 de la Ley 29733).

ADN, una imagen, el número del seguro social, etc. que la identifican ya sea directa o indirectamente.

71. En cuanto a la autoridad competente en materia de protección de datos personales, el artículo 32° de la Ley de Datos Personales<sup>36</sup>, señala que el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (en adelante, la ANPDP), a la cual corresponde realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de dicha ley y su reglamento, siendo que para tal efecto goza de potestad sancionadora, así como de potestad coactiva.
72. En concordancia con ello, el artículo 33° de la Ley de Datos Personales establece que la ANPDP tiene entre otras, las siguientes funciones:

**“Artículo 33. Funciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. - La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales ejerce las funciones administrativas, orientadoras, normativas, resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras siguientes:**

(...)

16. Conocer, instruir y resolver las reclamaciones formuladas por los titulares de datos personales por la vulneración de los derechos que les conciernen y dictar las medidas cautelares o correctivas que establezca el reglamento.

(...)

20. Iniciar fiscalizaciones de oficio o por denuncia de parte por presuntos actos contrarios a lo establecido en la presente Ley y en su reglamento y **aplicar las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las medidas cautelares o correctivas que establezca el reglamento.**

(Subrayado y énfasis agregados)

73. Asimismo, el artículo 38° de la Ley de Datos Personales, estipula que las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves y son tipificadas vía reglamentaria mediante Decreto Supremo. Además, sin perjuicio de las sanciones que en el marco de su competencia imponga la autoridad competente, esta puede ordenar la implementación de una o más medidas correctivas, con el objetivo de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente.

<sup>36</sup>

**LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**

**Artículo 32°.- Órgano competente y régimen**

**jurídico.** El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Para el adecuado desempeño de sus funciones, puede crear oficinas en todo el país.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales se rige por lo dispuesto en esta Ley, en su reglamento y en los artículos pertinentes del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia.

Corresponde a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto y demás disposiciones de la presente Ley y de su reglamento. Para tal efecto, goza de potestad sancionadora, de conformidad con la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, o la que haga sus veces, así como de potestad coactiva, de conformidad con la Ley 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, o la que haga sus veces.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales debe presentar periódicamente un informe sobre sus actividades al Ministro de Justicia.

Para el cumplimiento de sus funciones, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales cuenta con el apoyo y asesoramiento técnico de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia del Consejo de Ministros, o la que haga sus veces.



74. Asimismo, el artículo 38° de la Ley de Datos Personales, estipula que las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves y son tipificadas vía reglamentaria mediante Decreto Supremo. Además, sin perjuicio de las sanciones que en el marco de su competencia imponga la autoridad competente, esta puede ordenar la implementación de una o más medidas correctivas, con el objetivo de corregir o revertir los efectos que la conducta infractora hubiere ocasionado o evitar que ésta se produzca nuevamente
75. Cabe señalar que, el artículo 99° del Reglamento de la Ley de Datos Personales, establece que el procedimiento de fiscalización se inicia de oficio por iniciativa de la Dirección de Supervisión y Control o del Director General de Protección de Datos Personales, o por denuncia de cualquier entidad pública, privada o persona natural<sup>37</sup>.
76. Adicionalmente, el artículo 115° del Reglamento de la Ley de Datos Personales, señala que el Director de la Dirección de Sanciones es la autoridad que instruye y revuelve en primera instancia las presuntas infracciones a la protección de los datos personales y el Director General de Protección de Datos Personales resuelve en segunda y última instancia el procedimiento sancionador, siendo su decisión la que agota la vía administrativa<sup>38</sup>.

#### Aplicación al caso en concreto

77. En el presente caso, el señor Ccuno denunció que el Banco habría expuesto indebidamente sus datos personales como consecuencia del incidente que sufrió su base de información en fecha 30 de octubre del 2024.
78. Al respecto de la lectura de la conducta denunciada en este extremo, se verificó que lo cuestionado por el denunciante recae en el incumplimiento del deber adscrito, en este caso, de garantizar la reserva de sus datos personales.
79. Al respecto, se ha verificado que el conocimiento de la conducta cuestionada se encuentra reservado por una norma sectorial (Ley de Datos Personales, que garantiza el derecho fundamental a la protección de datos personales y regula su adecuado tratamiento), a otra autoridad administrativa, como lo es la ANPDP, tal como ha sido expuesto en los párrafos precedentes.

<sup>37</sup> **REGLAMENTO DE LA LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**  
**Artículo 99°.- Inicio del procedimiento de fiscalización.** El procedimiento de fiscalización se inicia siempre de oficio como consecuencia de:  
1. Iniciativa directa de la Dirección de Supervisión y Control o del Director General de Protección de Datos Personales.  
2. Por denuncia de cualquier entidad pública, persona natural o jurídica.

<sup>38</sup> **REGLAMENTO DE LA LEY 29733. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.**  
**Artículo 115°.-Autoridades del procedimiento sancionador.** Para efectos de la aplicación de las normas sobre el procedimiento sancionador establecido en la Ley, las autoridades son:  
1. El Director de la Dirección de Sanciones es la autoridad que instruye y resuelve, en primera instancia, sobre la existencia de infracción e imposición o no de sanciones y sobre obligaciones accesorias tendientes a la protección de los datos personales. Asimismo, es competente para conducir y desarrollar la fase de investigación, y es responsable de llevar a cabo las actuaciones necesarias para determinar las circunstancias de la comisión, o no, de los actos contrarios a lo establecido en la Ley y el presente reglamento.  
2. El Director General de Protección de Datos Personales resuelve en segunda y última instancia el procedimiento sancionador y su decisión agota la vía administrativa.



80. Considerando ello, este Colegiado advierte que, si bien el Banco ha formulado su allanamiento respecto a este extremo, este Colegiado no resulta competente para conocer y pronunciarse acerca de la conducta denunciada por el señor Ccuno, en tanto, resulta competencia de la ANPDP.
81. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación de la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0447-2026/CC1-ST corresponde declarar improcedente la denuncia interpuesta por el señor Ccuno contra el Banco, por infracción a los artículos 18° y 19° Código, por el hecho referido a que la entidad bancaria habría expuesto indebidamente los datos personales del denunciante como consecuencia del incidente que sufrió su base de información en fecha 30 de octubre del 2024, toda vez que el Indecopi no es competente para conocer el hecho denunciado en este extremo, en la medida que no versa sobre una afectación de las normas de protección al consumidor.

### **Sobre el allanamiento formulado por el Banco**

82. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado, es decir, el denunciado acepta la pretensión de la denuncia<sup>39</sup>.
83. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas<sup>40</sup>.
- ***Respecto a que no habría atendido oportunamente la solicitud 9535277, presentada por el denunciante el 9 de mayo de 2025.***

<sup>39</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, APROBADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 010-93-JUS Y PUBLICADO EL 22 DE ABRIL DE 1993**

**Artículo 330.- Allanamiento y reconocimiento**

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta. (...)

<sup>40</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, PUBLICADA EL 2 DE SETIEMBRE DE 2010 Y MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1308, PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016**

**Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(...)





84. En su escrito de descargos, que obra en la pieza 28 del expediente electrónico, el Banco formuló allanamiento respecto de la imputación realizada en su contra.
85. En consecuencia, acogiendo la recomendación de la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0447-2026/CC1-ST corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Ccuno contra el Banco, por infracción del literal b) del numeral 1.1 del artículo 1° y el artículo 2° del Código, en consideración al allanamiento formulado por la entidad bancaria, respecto al extremo referido a que no atendió oportunamente la solicitud 9535277, presentada por el denunciante el 9 de mayo de 2025.

### Sobre los métodos comerciales coercitivos

86. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado peruano de los intereses de los consumidores<sup>41</sup>, mandato que es recogido en el literal c) del numeral 1.1 del artículo 1° del Código, el cual reconoce el derecho de los consumidores a la protección de sus intereses económicos y establece la protección contra métodos comerciales coercitivos o cualquier otra práctica similar, así como frente a información interesadamente equívoca respecto de los productos o servicios que son ofrecidos en el mercado<sup>42</sup>.
87. El artículo 56° del Código regula el derecho que tiene todo consumidor a la protección contra el uso de métodos comerciales coercitivos de parte de los proveedores. Dicho artículo establece en su literal b) el derecho de todo consumidor a que no se le obligue a asumir prestaciones que no ha contratado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos de manera previa<sup>11</sup>.

— ***Respecto a que el Banco habría atribuido al denunciante, de manera indebida, la contratación del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123, por el importe de S/ 18 100,00 en marzo de 2025, pese a que no fue alertado o puesto en su conocimiento.***

<sup>41</sup> CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993

**Artículo 65.-** El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

<sup>42</sup> LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificado por Decreto Legislativo N° 1308, publicada el 30 de diciembre de 2016.

**Artículo 1.- Derechos de los consumidores**

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

<sup>11</sup> LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificado por Decreto Legislativo N° 1308, publicada el 30 de diciembre de 2016.

**Artículo 56°.- Métodos comerciales coercitivos**

56.1 De manera enunciativa y no limitativa, el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales coercitivos implica que los proveedores no pueden:

(...)

b. Obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado o a efectuar pagos por productos o servicios que no han sido requeridos previamente. En ningún caso puede interpretarse el silencio del consumidor como aceptación de dichas prestaciones o pagos, salvo que lo haya autorizado previamente de manera expresa.



88. Ante ello, la entidad bancaria indicó que el señor Ccuno realizó la contratación del préstamo a través de televentas y que sus datos fueron validados correctamente al momento de la contratación.
89. A efectos de acreditar el hecho materia de denuncia, corresponde en primer lugar verificar la existencia del préstamo atribuido y luego, el Banco tendrá que acreditar que dicho préstamo fue debido.
90. Al respecto, corresponde indicar que ambas partes han aceptado la existencia del préstamo materia de denuncia, por lo que, corresponde realizar el análisis de los medios probatorios a fin de verificar si dicho préstamo fue atribuido de manera indebida.
91. Sobre el particular, las entidades financieras se encuentran sujetas a una regulación especial, la cual determina que, antes de otorgar un crédito, estas deben requerir a sus clientes cierta información relevante a efectos de identificarlos claramente, a fin de realizar una correcta evaluación y clasificación del riesgo del crédito.
92. Al respecto, el artículo 375 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros<sup>43</sup> (en adelante, Ley de Bancos), estipula que las empresas del sistema financiero deben verificar por medios fehacientes, la identidad, domicilio, ocupación y objeto social de las personas, así como otros datos de identidad de las mismas, sean estos, clientes ocasionales o habituales, a través de documentos tales como documentos de identidad, pasaportes o cualesquiera otros, cuando establezcan relaciones comerciales, en especial la apertura de nuevas cuentas.
93. En esa misma línea, la Circular N° B-2184-2010, emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración de Fondos de Pensiones (en adelante, SBS), exige que las empresas del sistema financiero, antes de otorgar un crédito, requieran la información contenida en el Anexo N° 1 de dicha circular, referida a los datos del deudor, entre los cuales se encuentran, su nombre, domicilio, datos del cónyuge, actividad o giro principal, entre otros; y, a su vez, mantener esta documentación en los expedientes de deudores, los mismos que constituirán el sustento, entre otros aspectos, para la evaluación y clasificación del deudor y, también, el insumo necesario para que la empresa efectúe la medición de riesgos sobre la cartera de créditos<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> **LEY N° 26702, LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS**, publicada el 9 de diciembre de 1996

**Artículo 375.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS.**

1. Las empresas del sistema financiero deben mantener cuentas nominativas. No pueden mantener cuentas anónimas ni cuentas que figuren bajo nombres ficticios o inexactos.

2. Las empresas del sistema financiero deben registrar y verificar por medios fehacientes, la identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación y objeto social de las personas, así como otros datos de identidad de las mismas, sean éstos, clientes ocasionales o habituales, a través de documentos tales como documentos de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, licencia de conducir, contratos sociales y estatutos, o cualesquiera otros documentos oficiales o privados, cuando establezcan relaciones comerciales, en especial la apertura de nuevas cuentas, el otorgamiento de libretas de depósito, la realización de transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o la ejecución de transacciones en efectivo que superen determinado monto de conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia.

<sup>44</sup> **CIRCULAR N° B-2184-2010, APRUEBAN DISPOSICIONES REFERIDAS A LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA EL OTORGAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS, ASÍ COMO PARA MEDICIÓN DE RIESGOS**



94. Asimismo, se tiene que al momento de la contratación del crédito materia de análisis, esto es, el 21 de marzo de 2025, se encontraba vigente el artículo 49.1 del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero aprobado por Resolución SBS N° 3274-2017 del 18 de agosto de 2017, modificada por Resolución SBS N° 3966-2018 del 15 de octubre de 2018 (en adelante, Reglamento de Conducta del Mercado), señala lo siguiente:

**“Artículo 49. Contratación de productos financieros**

49.1 En la contratación de productos y servicios financieros, se debe considerar lo siguiente:

1. La empresa debe verificar la identidad del cliente y dejar constancia de la aceptación del contrato, que incluye la hoja resumen o cartilla de información, así como de cualquier otra información que corresponda.
2. Para la celebración del contrato y durante su ejecución, la empresa debe emplear algún factor de autenticación o una combinación de ellos para llevar a cabo lo dispuesto en el inciso 1, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
3. Pueden implementarse factores de autenticación, tales como: dispositivos físicos o virtuales en posesión del cliente, su firma manuscrita, huella digital, clave de identificación, firma o certificado digital, medios biométricos, entre otros.

(Subrayado agregado)

95. De las citadas normas, se desprende que una adecuada gestión y conducta para la colocación y contratación de créditos tienen por objeto mitigar el riesgo que ello involucra, a través de la adecuada identificación del contratante, la cual debe estar debidamente sustentada en el legajo de dicho cliente.
96. De igual manera, se aprecia que la norma sectorial permite a las entidades del sistema bancario y financiero la posibilidad de que los consumidores contraten los productos ofrecidos mediante la aplicación de factores de autenticación. Así pues, lo que busca la norma en cuestión es que, sea el factor que se emplee, este debe permitir verificar la identidad del cliente y dejar constancia de su aceptación del producto o de la contratación.
97. En el presente caso, el Banco presentó un (1) audio correspondiente a la comunicación que habría sostenido su personal con el señor Ccuno a fin de realizar la contratación del préstamo. Al respecto, se observa los siguientes extractos:

**2. Información requerida a los clientes**

2.1 Las empresas requerirán a todos sus clientes, antes de otorgar un crédito, la información mínima contenida en el Anexo N° 1 de la presente Circular, denominado “Informe Comercial” el cual deberá ser debidamente llenado y firmado por el cliente, así como la información comprendida en la sección I del Anexo N° 2 denominado “Información Económico Financiera de los Deudores”. El Informe Comercial debe ser permanentemente actualizado, estableciéndose un plazo máximo de quince (15) días para actualizar cualquier información que implique cambios relevantes, en especial en lo referido al accionariado.

(...)

Asimismo, la Unidad de Riesgos de la empresa supervisada, deberá evaluar y asegurar que la información contenida en el Anexo N° 1 siempre contenga información relevante a efectos del otorgamiento del crédito y evaluación y clasificación de los deudores.

(...)

2.3 Las empresas están obligadas a mantener los expedientes de deudores, con la documentación e información mínima que se señala en los Anexos N° 1 y N° 2 de la presente Circular, los mismos que constituirán para esta Superintendencia elementos necesarios y de sustento, entre otros aspectos, para la evaluación y clasificación del deudor. Cabe señalar que la información de estos Anexos constituirá también el insumo necesario para que la empresa efectúe la medición de riesgos sobre la cartera de créditos.

**Audio N° 1: Extracto de la llamada telefónica correspondiente a la contratación<sup>45</sup>**

ASESORA DEL BANCO: *Hola que tal Paul, te saluda Heidi, coméntame en que te puedo ayudar*

CLIENTE: *Hola, buen día que tal, estaba viendo la aplicación del Interbank, que tenía un préstamo pre aprobado, un préstamo personal, pero he intentado sacar con las cuotas que yo quiero que sean de 18, pero se actualizan nuevamente después de pasar el siguiente paso.*

ASESORA DEL BANCO: *Permítame para poder validar, 18 meses me indica, ¿verdad?*

CLIENTE: *Aja*

ASESORA DEL BANCO: *Haber un momentito para revisarlo, ¿sí?*

CLIENTE: *Si*

ASESORA DEL BANCO: *¿Cuánto estas intentando sacar? ¿El monto total?*

CLIENTE: *Es el monto de S/ 18 100.00*

ASESORA DEL BANCO: *¿Ese monto está intentando sacar?*

CLIENTE: *Sí*

ASESORA DEL BANCO: *Lo que pasa es que, de acuerdo a tu capacidad de pago, los 18 100 que usted está internado sacar tendría que salir en 60 meses es por eso que no le permite (...)*

ASESORA DEL BANCO: *Mire vamos a ingresar la solicitud para probar si me permite mejorarle la tasa, si me permite mejorarle la tasa, probablemente calce en 48 meses*

CLIENTE: *Ok, sería perfecto*

ASESORA DEL BANCO: *¿Usted actualmente trabaja de manera dependiente o independiente?*

CLIENTE: *Independiente*

ASESORA DEL BANCO: *¿Con ruc 10?*

CLIENTE: *Sí*

ASESORA DEL BANCO: *Haber permítame, ¿desde que fecha aproximadamente trabaja con su ruc 10?*

CLIENTE: *Desde el 22 de octubre del año pasado (...)*

ASESORA DEL BANCO: *Necesito por favor que tenga su tarjetita de ahorros a la mano, ¿la tendrá?*

CLIENTE: *déjame buscar, tiempo que no la uso, ¿creo que de la misma app me puede dar la información de la tarjeta o no?*

ASESORA DEL BANCO: *¿disculpa?*

CLIENTE: *creo que la misma app me puede dar información de la tarjeta*

ASESORA DEL BANCO: *exacto, sí, así es*

CLIENTE: *Un ratito, "por fa"*

CLIENTE: *Ya, ya está*

ASESORA DEL BANCO: *muy bien, entonces lo voy a derivar con lo que es un robot, asegúrese de colocar sus datos de manera correcta por favor, manténgase en línea*

CLIENTE: *Ya*

[Silencio]

ASESORA DEL BANCO: *Bien pasamos la primera validación de manera conforme, lo voy a derivar a la siguiente validación, un momento por favor.*

[Silencio]

ASESORA DEL BANCO: *Muy bien, pasamos las dos validaciones de manera conforme, permítame un momento para proceder con lo que sería el desembolso y lectura del contrato*

[Silencio]

ASESORA DEL BANCO: *Anterior a que usted haya trabajado con su ruc 10, ¿trabajó para alguna empresa?*

CLIENTE: *sí*

ASESORA DEL BANCO: *¿Para qué empresa fue?*

<sup>45</sup>

Ver pieza N° 29 en el expediente.



CLIENTE: Tivit

(...)

ASESORA DEL BANCO: Perfecto, entonces serían los 18 100.00 en 60 meses, cuota mensual 571.36, ¿bien?

CLIENTE: Si

ASESORA DEL BANCO: Entonces vamos a leerle las condiciones para proceder con el desembolso. Siendo el día de hoy 21 de marzo de 2025 a las 10:31 de la mañana, para su seguridad esta llamada está siendo grabada, de acuerdo a lo antes indicado el importe del préstamo a financiar sería de 18 100.00 soles, el cual está compuesto por el importe desembolsado más los intereses capitalizados por lo días transcurridos desde la fecha del desembolso los 30 días antes de la fecha de pago de su primera cuota, dicho importe se financiará en un plazo de 60 meses (...)

(...)

ASESORA DEL BANCO: Disculpe, hubo un error en la tasa, sí le puedo dar en 48 meses, la cuota sería 575.37 por los 18 100.00

CLIENTE: ya, perfecto, sí

ASESORA DEL BANCO: Bien, entonces ahí le voy a modificar, dicho importe se financiará en un plazo de 48 meses (...)

[continúa la llamada]

98. Así pues, de la revisión del contenido del audio, no se advierte cuáles son los métodos de verificación de identidad empleados por el proveedor denunciado; aunado a ello, no se evidencia que, siquiera, se le hubiese proporcionado datos personales del denunciante, a fin de que este proceda con la validación.
99. Cabe señalar que, si bien se le pregunta sobre su anterior centro laboral, tampoco existe medio probatorio que acredite la veracidad de dicha información.
100. En esa misma línea, del referido audio se desprende que se habrían realizado dos (2) validaciones “de manera conforme”, pues así lo señala la asesora del banco; sin embargo, no ha señalado ni ha presentado ningún medio probatorio que evidencie cuáles serían estas validaciones que se habrían realizado de manera exitosa.
101. Por tanto, en la medida que el proveedor denunciado no ha cumplido con acreditar que atribuyó debidamente al consumidor el crédito cuestionado, corresponde declarar la responsabilidad por el presente extremo de la denuncia.
102. En ese sentido, acogiendo la recomendación de la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0447-2026/CC1-ST corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Ccuno contra el Banco, por infracción al literal b) del numeral 56.1. del artículo 56 del Código, toda vez que ha quedado acreditado que el proveedor denunciado atribuyó indebidamente al denunciante la contratación del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123, por el importe de S/ 18 100,00 en marzo de 2025, pese a que no fue alertado o puesto en su conocimiento.

### Sobre la medida correctiva





103. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias<sup>46</sup>.
104. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior<sup>47</sup>. Las medidas correctivas complementarias tienen

<sup>46</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, PUBLICADA EL 2 DE SETIEMBRE DE 2010 Y MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**Artículo 114°.- Medidas correctivas**

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

<sup>47</sup> **LEY N° 29571.- CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, PUBLICADA EL 2 DE SETIEMBRE DE 2010 Y MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras**

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
  - b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
  - c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
  - b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
  - c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
  - d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
  - e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
  - f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
  - g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede



el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro<sup>48</sup>.

105. A través de su denuncia, el señor Ccuno solicitó, en calidad de medida correctiva que el Banco cumpla con la exoneración de la deuda del préstamo no reconocida por S/ 18 100,00
106. Del análisis efectuado, se verifica que se determinó la responsabilidad del Banco, por las siguientes conductas: (i) no atendió oportunamente la solicitud 9535277, presentada por el denunciante el 9 de mayo de 2025; y, (ii) atribuyó indebidamente al denunciante la contratación del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123, por el importe de S/ 18 100,00 en marzo de 2025, pese a que no fue alertado o puesto en su conocimiento.
107. En ese sentido, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco en calidad de medida correctiva, que en el plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con: (i) anular la contratación del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123, por el importe de S/ 18 100,00, así como revertir las consecuencias generadas por la atribución de dicho producto, en favor del denunciante; para lo cual, el señor Ccuno, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, deberá devolver al proveedor denunciado el importe de S/ 18 100.00 por concepto del desembolso de dicho préstamo; y, (iii) de ser el caso, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones la rectificación de los reportes que se hubiesen efectuado por la contratación indebida del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123.
108. Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el proveedor denunciado deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento

solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

48

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, PUBLICADA EL 2 DE SETIEMBRE DE 2010 Y MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016.**

**Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias**

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
  - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
  - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código<sup>49</sup>.

109. En este punto, cabe indicar que el numeral 40.1 del artículo 40 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI denominada “*Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor*”, señala que si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva<sup>50</sup>.
110. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

## Sobre la graduación de la sanción

### — Respecto del extremo sobre el que se formuló allanamiento

111. Habiéndose verificado la existencia de una infracción administrativa, corresponde determinar a continuación la sanción a imponer. Para proceder a su graduación, deben aplicarse preferentemente los criterios previstos en el artículo 112° del Código<sup>51</sup> y, de

<sup>49</sup> LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR PUBLICADA EL 2 DE SETIEMBRE DE 2010 Y MODIFICADA POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1308, PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016.

**Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos**

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

<sup>50</sup> DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS N° 000049-2021-PRE/INDECOPI, PUBLICADO EL 28 DE ABRIL DE 2021.

**Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares**

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.  
(...)

<sup>51</sup> LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

**Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:



manera supletoria, los criterios contemplados en el numeral 3 del artículo 246° del TUO de la LPAG.

112. El artículo 112° del Código —modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1308— establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria<sup>52</sup>.
113. En efecto, se debe considerar que allanarse a la denuncia o reconocer las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual este, en lugar de oponerse, acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra.
114. Dicha declaración brinda a la autoridad administrativa elementos para dilucidar una controversia y conlleva a que el procedimiento resulte más célere. Ello se corrobora con lo establecido en la doctrina que señala que *“el allanamiento encierra una renuncia a defenderse en el proceso, evitando con ello dispendio de gastos y tiempo, de tal forma que en atención al momento en que se realiza, como es, al contestar la demanda, conlleva a la exoneración del gasto procesal, exoneración que no opera si se realiza el allanamiento con posterioridad a la contestación”*<sup>53</sup>.
115. Cabe señalar que, en aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, aun cuando sea considerado como un atenuante, la sanción a imponer seguirá siendo pecuniaria.
116. Asimismo, se debe tener en cuenta lo recogido en el literal e) del artículo 29 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos

- 
1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
  2. La probabilidad de detección de la infracción.
  3. El daño resultante de la infracción.
  4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
  5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
  6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión.
- (...)

<sup>52</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

<sup>53</sup> LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. *Comentarios al Código Procesal Civil*. Gaceta Jurídica, 2da Edición, Lima, Tomo I, pp. 859.



de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI) sobre la sanción a imponer en los casos en que el denunciado presente el allanamiento dentro del plazo para realizar sus descargos<sup>54</sup>, esto es, una amonestación.

117. En el presente caso, el Banco formuló allanamiento sobre la imputación referida a que el proveedor denunciado no habría atendido oportunamente la solicitud 9535277, presentada por el denunciante el 9 de mayo de 2025.
118. Estimando que la conducta procesal adoptada por el Banco ha contribuido con la administración en reducir los costos de la tramitación del presente procedimiento y han permitido emitir una resolución de manera célere, se debe considerar tales conductas de acuerdo con lo establecido en las normas antes citadas.
119. En consecuencia, acogiendo la propuesta de la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0447-2026/CC1-ST, corresponde sancionar al Banco con una (1) amonestación, por infracción al literal b) del numeral 1.1 del artículo 1° y el artículo 2° del Código, en consideración al allanamiento formulado por la entidad bancaria, respecto al extremo referido a que no atendió oportunamente la solicitud 9535277, presentada por el denunciante el 9 de mayo de 2025.

#### —Respecto del hecho sobre el cual no se formuló allanamiento

120. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM)<sup>55</sup>.

<sup>54</sup> **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobada por RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI N° 000049-2021-PRE/INDECOPI y publicada el 30 de abril de 2021**

**Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento**

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se impondrá una amonestación. Asimismo, se dispondrá de la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

<sup>55</sup> **DECRETO SUPREMO 032-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA GRADUACIÓN, METODOLOGÍA Y FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MULTAS QUE IMPONGAN LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI RESPECTO DE LAS INFRACCIONES SANCIONABLES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de febrero de 2021.**

**Artículo 3. Vigencia**

El presente decreto supremo entra en vigencia de manera conjunta con la entrada en vigencia de la Ley N° 31112, Ley que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial.

**LEY N° 31112, LEY QUE ESTABLECE EL CONTROL PREVIO DE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL, publicada el 7 de enero de 2021**  
**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES**





121. En el presente caso, considerando lo señalado en Decreto Supremo N° 032-2021-PCM corresponde aplicar el método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC, en tanto la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
122. En esa línea de ideas, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en que atribuyó indebidamente al denunciante la contratación del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123, por el importe de S/ 18 100,00 en marzo de 2025, pese a que no fue alertado o puesto en su conocimiento. En ese sentido, se verifica, según lo desarrollado en el marco teórico, que ello encuadra en «*Infracciones relativas a métodos comerciales coercitivos, métodos comerciales agresivos o engañosos, y métodos abusivos de cobranza que tengan afectaciones materiales o económicas.*» si son analizadas por la CPC, cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es moderada.
123. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que del Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) se obtuvo el monto de los ingresos del Banco, y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, el valor preestablecido (K) equivale a once con sesenta (11.60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
124. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que la infracción empieza y termina con el mismo acto. Así, esta Comisión estima su duración en menos de cuatro (4) meses; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de 1,0. Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de once con sesenta (11.60) UIT.

**DUODÉCIMA. Vigencia**

La presente ley entra en vigencia a los quince (15) días calendario contados a partir de la adecuación normativa establecida en la novena disposición complementaria final.

**NOVENA. Adecuación**

En un plazo no mayor a quince (15) días contados a partir de la publicación del reglamento de la presente ley, se dictan las modificaciones al Reglamento de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI y demás instrumentos de gestión de la entidad, a fin de adecuarlos a lo dispuesto por la presente ley.

**DECRETO SUPREMO N° 104-2021-PCM, DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA SECCIÓN PRIMERA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, publicado el 27 de mayo de 2021****DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES****PRIMERA.- Vigencia de la Primera Sección del Reglamento de Organización y Funciones**

La Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, aprobada por el presente Decreto Supremo, entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución que aprueba la Sección Segunda de dicho Reglamento, con excepción de la Segunda y Quinta Disposición Complementaria Final, que entran en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente norma.

**RESOLUCIÓN N° 000060-2021-PRE-INDECOPI, APRUEBAN SECCIÓN SEGUNDA DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, publicada el 30 de mayo de 2021****Artículo 1.- Aprobación de la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)**

Apruébese la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), aprobado por Decreto Supremo N° 104-2021-PCM, que consta de un (1) título, treinta y seis (36) artículos; así como la Estructura Orgánica y el Organigrama del INDECOPI, que como anexos forman parte integrante de la presente Resolución.



125. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que no se evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad ( $F = 1$  o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
126. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa, acogiendo la propuesta de la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0447-2026/CC1-ST, corresponde imponer a Banco una Multa Final (M\*) de once con sesenta (11,60) UIT.

### **Sobre las costas y costos del procedimiento**

127. El artículo 7 de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807<sup>56</sup>, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el interesado o el Indecopi.

### **De las costas**

128. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas del procedimiento en favor del señor Ccuno.
129. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar al señor Ccuno las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00 en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución<sup>57</sup>.
130. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, la Cooperativa deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código<sup>58</sup>.

<sup>56</sup> **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADO POR DECRETO LEGISLATIVO 807 y publicada el 18 de abril de 1996**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

<sup>57</sup> Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

<sup>58</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).



131. Es pertinente informar que si el señor Ccuno comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y la Cooperativa no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas<sup>59</sup>.

### **De los costos**

#### **—En cuanto a la infracción en la cual no se formuló allanamiento**

132. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, el señor Miranda podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

#### **—En cuanto a la infracción en las cuales formuló allanamiento**

133. El artículo 112° del Código dispone que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas<sup>60</sup>.

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

<sup>59</sup> **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**

**Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos**

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiario, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

<sup>60</sup> **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

**Artículo 112°.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas**

(...)



134. En el presente caso, se ha verificado que el Banco formuló su allanamiento respecto de la imputación (iii) detallada en el párrafo 3 de la presente resolución; por lo cual se determinó su responsabilidad —dentro del plazo establecido para ello—; por lo cual corresponde exonerarlo del pago de costos del procedimiento.

### **Sobre la inscripción del Banco en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi**

135. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado<sup>61</sup>.
136. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
137. En la medida que a través del presente pronunciamiento se declaró fundada la denuncia contra el Banco, así como se le ha impuesto una sanción, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de infracciones y sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa

### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Declarar improcedente la denuncia interpuesta por el señor Paul Arnaldo Ccuno Carlos contra el Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, por el hecho referido a que la entidad bancaria habría expuesto indebidamente los datos personales del denunciante como consecuencia del incidente que sufrió su base de información en fecha 30 de octubre del 2024, toda vez que el Indecopi no es competente para conocer el hecho denunciado en este extremo, en la medida que no versa sobre una afectación de las normas de protección al consumidor.

**SEGUNDO:** Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Paul Arnaldo Ccuno Carlos contra el Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, por infracción al literal b) del

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

61

**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**

#### **Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



numeral 1.1 del artículo 1° y el numeral 2.2 del artículo 2° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa al Consumidor, en consideración al allanamiento formulado por la entidad bancaria, respecto al extremo referido a que no atendió oportunamente la solicitud 9535277, presentada por el denunciante el 9 de mayo de 2025.

**TERCERO:** Declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Paul Arnaldo Ccuno Carlos contra el Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank, por infracción al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa al Consumidor, toda vez que ha quedado acreditado que el proveedor denunciado atribuyó indebidamente al denunciante la contratación del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123, por el importe de S/ 18 100,00 en marzo de 2025, pese a que no fue alertado o puesto en su conocimiento.

**CUARTO:** Ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank en calidad de medidas correctivas que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con: (i) anular la contratación del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123, por el importe de S/ 18 100,00, así como revertir las consecuencias generadas por la atribución de dicho producto, en favor del denunciante; para lo cual, el señor Ccuno, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, deberá devolver al proveedor denunciado el importe de S/ 18 100.00 por concepto del desembolso de dicho préstamo; y, (iii) de ser el caso, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones la rectificación de los reportes que se hubiesen efectuado por la contratación indebida del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, el proveedor denunciado deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI denominada “Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”.

**QUINTO:** Sancionar a Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 1: Detalle de las sanciones**

| INFRACCIÓN                                                                                                | TIPIFICACIÓN                                                                                                                                    | SANCIÓN      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| No haber atendido oportunamente la solicitud 9535277, presentada por el denunciante el 9 de mayo de 2025. | Al literal b) del numeral 1.1 del artículo 1° y el numeral 2.2 del artículo 2° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa al Consumidor | Amonestación |





|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Haber atribuido indebidamente al denunciante la contratación del préstamo con solicitud A00000*****1123, por el importe de S/ 18 100,00 en marzo de 2025, pese a que no fue alertado o puesto en su conocimiento. | Al literal b) del numeral 56.1 del artículo 56° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa al Consumidor | 11,60 (UIT) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

Dicha multa será rebajada en 25% si consiente la presente resolución y procede cancelar la misma en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**SEXTO:** Ordenar a Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**OCTAVO:** Exonerar a Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank del pago de los costos del procedimiento respecto al extremo en el que formuló su allanamiento.

**NOVENO:** Disponer la inscripción de Banco Internacional del Perú S.A.A. – Interbank en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

**DÉCIMO:** Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación<sup>62</sup>, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación<sup>63</sup>, ello

<sup>62</sup> **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**  
**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS**

**PRIMERA.- Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807**

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)"

<sup>63</sup> **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

**Artículo 218.- Recursos administrativos**

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1  
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2647-2025/CC1

de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida<sup>64</sup>.

**Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado y Ernesto Alonso Calderón Burneo.**

**MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN**  
**Presidenta**

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

64

**TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

**Artículo 222.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

**El voto en discordia del señor comisionado Aldrin Capcha Coronado es el siguiente:**

El comisionado que suscribe el presente voto difiere con la mayoría en su decisión de declarar fundada la denuncia interpuesta por el señor Paul Arnaldo Ccuno Carlos contra Banco Internacional del Perú S.A.A. en el extremo específico de la imputación por la infracción prevista en el literal b) del numeral 56.1 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor por *“atribución al denunciante, de manera indebida, la contratación del préstamo con solicitud A00000\*\*\*\*\*1123 por el importe de S/ 18 100,00 en marzo de 2025 pese a que no fue alertado o puesto en su conocimiento”*. Esto, en atención a los siguientes fundamentos:

1. Conforme a los antecedentes que obran en el expediente, ambas partes han aceptado que existe el préstamo materia de denuncia, más aún si la Secretaría Técnica de la Comisión mediante Resolución N° 4 de fecha 16 de marzo de 2026, notificado el 17 de marzo de 2026, remitió al consumidor el audio de grabación de celebración del contrato de préstamo cuyo archivo digital tiene el formato MP3, respecto de cuyo contenido y voces el consumidor no ha desmentido, por lo tanto no constituye un hecho controvertido la celebración del pacto entre proveedor y consumidor.
2. En tal sentido, partiendo del tenor de la imputación contenido en el literal b) del artículo 56.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que establece como infracción el “obligar al consumidor a asumir prestaciones **que no ha pactado**”, se advierte de lo actuado que el pacto si existió, y que este fue realizado con pleno consentimiento del consumidor, por lo que bajo este escenario no cabría sancionarse al proveedor en este extremo de la imputación, es decir, por el hecho de haberlo obligado a asumir contraprestaciones **no pactadas**.
3. Sin perjuicio de lo anterior, se aprecia de las imágenes insertas en el fundamento 3 del escrito de descargos, que el canal utilizado para contratar fue el de “Televentas”, es decir o canal telefónico, el cual reposa sobre un sistema automatizado que gestiona las llamadas entrantes a través de opciones de audio que va ingresando el consumidor para enrutar su llamada y para que digite sus datos personales con el fin de superar la validación de la operación, por lo tanto partimos de la premisa de que no puede desconocerse el uso generalizado de estos sistemas telefónicos también conocidos como IVR (sistema de Respuesta de Voz Interactiva o menú telefónico).
4. De lo anterior se tiene que cuando se reproducen las grabaciones basados en el sistema de atención de llamadas, se puede escuchar en parte audio de voz y existe otra parte que carece de voz, tal como en el presente caso se aprecia de la transcripción de la conversación, donde además de las voces trascritas de la conversación sostenida, también se muestran espacios de silencio luego que la operadora indicara al consumidor cuando lo deriva a un robot para que el consumidor coloque sus datos de manera correcta (para concretar las validaciones); por lo tanto, el momento de la digitación que realiza el consumidor en el teclado numérico o simbólico, no podría generar un registro de voz identificable en formato audio.
5. En consecuencia, no podría negarse la existencia de las validaciones solicitadas por el proveedor durante la conversación, aunado a que el consumidor no ha negado la prueba número uno del escrito complementario de descargos (el audio), con los que se puede concluir que los datos del cliente fue verificada en el presente caso y de que



también se dejó constancia de la aceptación del contrato, apreciándose el cumplimiento del numeral 1 del artículo 49.1 del Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero aprobado por Resolución SBS N° 3274-2017 por parte del proveedor; más aún si en otro extracto de la conversación se aprecia que la asesora del banco enfatizó lo siguiente: Minuto 11:22: *“Entonces vamos a leerle lo que son las condiciones para proceder con el desembolso...”* y Minuto 14:23: *“Señor Paul Ccuno Carlos, ¿está conforme con la información brindada?”* Minuto 14:29 Cliente: *“Sí está claro”*.

6. Con relación a la aplicación o no de la Circular SBS N° B-2184-2010 para el presente caso, se debe tener presente que su Anexo 1 denominado “Información Comercial”, por el mérito de dicha denominación, es indicativo especialmente para sector de consumo no minorista y aun cuando el numeral 2.6 de la precitada circular ha establecido que *“las empresas deberán adecuar los requerimientos mínimos de información solicitados en los Anexos N° 1 y N° 2 de acuerdo con los criterios internos establecidos en el caso de deudores minoristas”*, se concluye que dicha adecuación corre por cuenta de las entidades financieras. Por lo tanto, los datos del deudor establecidos en el Anexo N° 1, de acuerdo al numeral 2.6 de la Circular, no serían del todo exigibles sino adecuados según cada entidad financiera, máxime si a partir de la interconectividad tecnológica, la mayoría de los datos señalados en los campos del anexo N° 1 se encuentran disponibles en plataformas de Reniec y/o centrales de riesgo que son contratadas por las empresas financieras como parte de su giro de negocio. Lo anterior justifica también la razón por la cual se implementan en las aplicaciones móviles, préstamos personales preaprobados para sus clientes, como sucedió en el presente caso, cuando al inicio de la conversación del audio el Cliente señaló lo siguiente: *“Hola, buen día que tal, estaba viendo la aplicación del Interbank, que tenía un préstamo pre aprobado, un préstamo personal, pero he intentado sacar con las cuotas que yo quiero que sean de 18, pero se actualizan nuevamente después de pasar el siguiente paso”*, precisamente por cuanto el sistema financiero administra información con la cual pre evalúa la capacidad financiera de sus clientes.
7. Por todo lo expuesto, al no constituir un hecho controvertido la celebración del pacto entre proveedor y consumidor, al no haber desmentido el consumidor que se trata de su voz aquella que aparece en el audio y por las consideraciones fácticas y normativas antes expuestas, considero que existió una adecuada identificación del contratante y que el contrato telefónico por el mérito de su celebración si fue puesto en conocimiento del consumidor.

En consecuencia, corresponde declarar **INFUNDADA** la denuncia en el extremo que imputó al proveedor, el literal b) del artículo 56.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor que estableció como infracción el *“obligar al consumidor a asumir prestaciones que no ha pactado”*, al identificarse la existencia de un pacto telefónico celebrado entre proveedor y consumidor.

**ALDRIN CAPCHA CORONADO**  
**Comisionado**